

1500472-11.2022.8.26.0630

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Latrocínio

Magistrado: Rafael Imbrunito Flores

Comarca: Monte Mor

Foro: Foro de Monte Mor

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... com a evolução do crime para um roubo, contudo a vítima Gilson foi categórica ao afirmar que foi abordada já com uma pessoa armada que o impediu de fechar o portão, em conjunto. Não há que se falar em participação de menor importância. O réu, evidentemente, aderiu à conduta de cometer o crime de roubo, eis que os agentes estavam armados e, consoante depoimentos, uma das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Monte Mor

Foro de Monte Mor

2ª Vara

Rua João Carlos Gomes Carneiro, 12, ., Jardim Guanabara - CEP 13190-000, Fone: (19)

2141-2606, Monte Mor-SP - E-mail: montemor@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500472-11.2022.8.26.0630

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Latrocínio

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2116464/2022 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS YURI MOREIRA DE SOUZA

Vítima:

LUIZ HENRIQUE MATALONIZ e outros

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

30/11/2022

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Iniciados os trabalhos às 13:50h, verificou-se a presença do MM. Juiz Rafael Imbrunito Flores; do(a) Dr.^a). Cristiane de Moraes Ribeiro Sampaio Carvalhaes de Camargo, DD. 1ª Promotora de Justiça; presente a(o) ré(u) LUCAS YURI MOREIRA DE SOUZA, acompanhado(a) de seu/sua defensor(a), o(a) Dr.^a) 322363/SP - Diego Alex Toloto. De início, pelo MM. Juiz restou consignado que a presente audiência foi realizada por meio virtual, com o uso da ferramenta Microsoft Teams. A seguir, foi(ram) ouvida(s) a(s) vítima(s) Alcimeire Barbosa da Silva, Antônio Erik da Costa Silva e Gilson Ribeiro Vieira e a(s) testemunha(s) Lucas de Souza Frassetto e

Raphael Ferreira dos Santos, arroladas em comum, tendo o(a) Dr^(a). Promotor(a), bem como o(a) defensor(a), desistido da oitiva da testemunha Diana Carolina Coronado Pinto, Arnaldo Barbosa da Silva e Manoel de Oliveira, o que foi homologado pelo Juízo, após o que foi(ram) a(o) ré(u) interrogada(o). A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo mais provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução processual. Passe-se aos debates". Com a palavra o(a) Dr^(a). Promotor(a) de Justiça, pelo(a) mesmo(a) foram apresentadas suas alegações finais oralmente, as quais foram captadas por sistema audiovisual, requerendo a condenação do réu nos termos da denúncia, com aumento da pena-base, reconhecimento da reincidência, aumento da pena pela pluralidade de crimes, regime fechado. Com a palavra o(a) defensor(a), pelo(a) mesmo(a) foram apresentadas suas alegações finais oralmente, as quais foram captadas por sistema audiovisual, requerendo a absolvição do réu por insuficiência de provas. Os depoimentos e manifestações colhidos nesta data foram captados por sistema audiovisual (Microsoft Teams) e o arquivo de gravação foi importado no sistema SAJ, estando disponível no próprio processo, atrelado a este termo de audiência, nos termos do Comunicado Conjunto 1350/2020. A seguir, pelo MM. Juiz foi proferido a seguinte SENTENÇA: "VISTOS. LUCAS YURI MOREIRA DE SOUZA, qualificada(o) nos autos, foi denunciada(o) e está sendo processada(o) pela Justiça Pública como incurso(o) no artigo 157, § 3º, inciso II, c.c. artigo 70, caput, ambos do Código Penal, porque, como narra a denúncia, no dia 29 de abril de 2022, por volta das 3h30min, na Rua Tércio Vincoleti, nº 293, São Clemente, nesta cidade e comarca de Monte Mor, agindo em concurso e unidade de desígnios com outros três indivíduos não identificados, subtraíram três aparelhos de telefonia celular, marcas Samsung e Motorola, pertencente a Diana Carolina Coronado Pino, Luiz Henrique Mataloniz e Gilson Ribeiro Vieira, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra Diana Carolina Coronado Pino, Gilson Ribeiro Vieira, Alcimeire Barbosa da Silva, Antônio Ekik da Costa Silva e Arnaldo Barbosa da Silva, e mediante violência contra Luiz Henrique Mataloniz, que resultou na sua morte. A(o) ré(u) foi presa(o) em flagrante delito, sendo sua prisão convertida em preventiva (págs. 74/77). A denúncia foi oferecida às págs. 113/117 e recebida em decisão datada de 16 de maio de 2022 (págs. 126/127), com citação do increpado às págs. 142. Foi-lhe nomeado(a) defensor(a) dativo(a), o(a) qual apresentou defesa prévia às págs. 170/171, sem arguição de preliminares. Designada audiência virtual/presencial de instrução, debates e julgamento para esta data, foram ouvidas três vítimas e duas testemunha(s) comuns e interrogada(o) a(o) ré(u). Encerradas a instrução, as partes e manifestaram em debates orais. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido penal condenatório deve ser julgado procedente. A materialidade delitativa ficou bem delimitada pelo auto de prisão em flagrante delito de págs. 01/22, auto de reconhecimento fotográfico de págs. 14, boletim de ocorrência de págs. 23/27, relatório de investigação de págs. 106/109, laudo necroscópico de págs. 134/140, laudo pericial de págs. 144/162 (local do crime). A autoria é inequívoca. O réu não foi ouvido em solo policial em razão de ter permanecido internado. Em Juízo, disse que foi convidado para furtar o supermercado com mais três pessoas (cabeça, banguelo e outro) e que os fatos se desenrolaram de forma que tornou-se um assalto, com o qual não concordou, chegando até a tentar ir embora. Disse que pularam o portão antes de Gilson aparecer no mercado. A vítima Diana narrou que estava com Luís, seu esposo, e seus três filhos numa das casas do piso superior do mercado Oliveira quando, na data dos fatos, foram surpreendidos por dois indivíduos que forçaram a porta, adentraram e anunciaram o assalto, mandando que ficassem quietos que nada de mais iria acontecer. Perguntaram quem morava no imóvel ao lado e se havia familiares do dono do mercado ali, não mencionando o nome dele. Subtraíram seus celulares e colocaram Luís e Gilson num quarto separado dela e das crianças, ficando todos sob observação de um dos indivíduos que, aparentemente, estava desarmado, contudo seu quarto ficou tempo todo no escuro. Disse que não percebeu a presença de um terceiro indivíduo e que, em dado momento, ouviu algo estranho vindo do quarto onde estava seu esposo e que, de forma bem rápida, alguém apareceu e gritou 'mate-o', após o que ouviu os estampidos de arma de fogo e seu marido pedindo ajuda, mas quando conseguiu sair ele já estava caído na escada, onde faleceu. Os assaltantes conseguiram fugir. Disse que não conseguia

reconhecer o réu pois sei quarto ficou no escuro a todo momento e não conseguiu ver o rosto de ninguém, bem como que o senhor Manoel mora em uma das casas do piso superior mas que não chegaram até ele. A vítima Gilson narrou que chegou ao mercado Oliveira para trabalhar às 03h30min quando foi abordado por três indivíduos, um deles armado, que o detiveram e subtraíram seu celular enquanto perguntavam sobre a localização do 'senhorzinho' dono do mercado. Fizeram Gilson leva-los para a escadaria de acesso às casas do piso superior onde residiam as famílias de dois funcionários e também Manoel, numa casa em apartado. Dois indivíduos foram a frente e ingressaram na casa de Luís e Diana, rendendo-os e separando Luís e Gilson de Diana e seus filhos. Ficou sob a vigilância de um dos roubadores que aparentemente estava desarmado enquanto os outros dois seguiram para o outro cômodo, casa de Alcimeire e família. O assaltante armado e o responsável por sua vigilância comunicaram que Luís e Gilson seriam levados para outro quarto, contudo o assaltante percebeu que Luís tinha um volume na altura da cintura e perguntou o que era. Nesse momento, Luís sacou uma faca grande de cabo preto e rapidamente desferiu facadas contra o criminoso, contudo o comparsa armado retornou para ver o que ocorria e se voltou contra Luís, disparando duas vezes contra ele. Luís caiu apenas depois do segundo tiro e os três assaltantes, inclusive aquele esfaqueado, evadiram-se do local ingressando num veículo de cor escura, que estava com os faróis acesos, possivelmente com outro comparsa em seu interior. Gilson disse que ficou paralisado e não conseguiu fazer nada por Luís que já estava caído próximo das escadas, vindo a óbito. Foram subtraídos três celulares ao todo e Manoel apareceu bastante assustado depois de acordar com os estampidos. Soube posteriormente que um indivíduo vítima de facadas deu entrada num hospital de Hortolândia e os policiais tiraram uma foto dele, tendo Gilson reconhecido com absoluta certeza Lucas Yuri, ora réu, como o roubo que foi golpeado por Luís com a faca e que estava desarmado. Disse que apesar de o réu usar uma máscara facial reconheceu a tatuagem que ele tinha no pescoço e também pela fisionomia geral. Desconhece algum inimigo de Manoel que pudesse perpetrar tal ato contra ele. Em Juízo, confirmou sua versão, esclarecendo apenas que não viu efetivamente quem atirou na vítima, mas que ouviu o roubo esfaqueado pedir para o comparsa matar a vítima. Reconheceu o réu como um dos roubadores. Alcimeire, Arnaldo e Antônio prestaram versões semelhantes no sentido que foram surpreendidos por dois indivíduos, um deles armado, que ingressaram em seu imóvel e anunciaram o assalto, pedindo os celulares, mas não chegaram a subtrair nenhum. Ambos usavam máscaras faciais e capuzes, aparentando ambos serem bastante jovens, que perguntavam pela pessoa que seria o dono do comércio abaixo, sem contudo mencionar seu nome. As vítimas permaneceram quietas no quarto aguardando o que aconteceria em seguida e os assaltantes saíram, ingressando em outra moradia daquele piso. Após, ouviram disparos de arma de fogo, gritos de socorro e choro de crianças, criando coragem de saírem do local apenas dez minutos depois, momento em que viram Luís caído, já morto. Souberam pelas demais vítimas que Luís teria reagido ao assalto, chegando a esfaquear um dos roubadores. Policiais chegaram para atendimento da ocorrência e também a perícia técnica. Não possuem condições de reconhecer qualquer dos indivíduos já que eles cobriam os rostos. Em Juízo, Alcimeire e Antônio reiteraram suas versões, acrescentando que tiveram dez reais subtraídos pelo indivíduo que estava armado e que não viram a pessoa que foi esfaqueada, não sabendo dizer como se deu o entrevero entre o réu e a vítima. A testemunha Manoel disse que era dono do mercado Oliveira e que no piso superior do prédio do mercado existem várias moradias, uma em que morava a vítima Luís e a família, noutra a funcionária Alcimeire e a família e em outra ele mesmo morava. No dia dos fatos estava dormindo quando ouviu barulhos estranhos e também de tiros, após o que abriu a janela e viu três indivíduos estranhos correndo em direção a um automóvel, saindo em disparada em seguida, havendo aparentemente um quarto indivíduo dentro do carro. Ao sair de seu quarto tomou ciência de que se tratou de uma tentativa de roubo, em que três indivíduos abordaram Gilson e depois entraram nas outras residências procurando por ele,

Manoel, que foi o que as vítimas lhe contaram. Soube que eles subtraíam celulares, mas não viu o rosto de nenhum deles, e que atiraram em Luís. Disse que viu a foto

do suposto assaltante que recebeu golpes de faca e afirmou que nunca o viu na vida, bem como que não tinha inimizade com ninguém. Os policiais militares prestaram versões uníssonas no sentido de que, em apertada síntese, foram acionados em razão de uma pessoa ter sido baleada e, uma vez no local, apuraram que a pessoa de Gilson, funcionário do mercado 'Oliveira', foi abordado por três indivíduos armados em frente ao referido mercado, durante a madrugada, sendo que eles perguntavam pelo dono do mercado, a quem nomearam Manoel. Com Gilson rendido, subtraíram seu celular e adentraram as casas do piso superior procurando por Manoel, contudo havia vários quartos, encontrando no primeiro o casal Luís Enrique e Diana Carolina e os seus filhos, rendendo-os e subtraindo dois celulares enquanto os mantinham sob vigilância. Seguiram para outro quarto, onde encontraram o casal Antônio e Alcimeire e a pessoa de Arnaldo e subjugaram todos, ficando sob a mira de uma arma de fogo. Enquanto os roubadores ainda procuravam por Manoel, a vítima Luís Enrique pegou uma faca e reagiu, golpeando várias vezes o rouboador que ficara encarregado de seu quarto, contudo os demais criminosos ouviram os gritos do comparsa e foram em seu auxílio, momento em que um deles disparou contra Luís Enrique, que veio a óbito. Os assaltantes saíram do local correndo e a pessoa de Manoel estava no quarto restante, acordando com dos disparos de arma de fogo. Depois da ocorrência, tomaram ciência de que deu entrada no hospital Mário Covas de Hortolândia um indivíduo com golpes de faca, deixado sozinho. Seguiram para o local e identificaram-no como Lucas Yuri Moreira de Souza, o qual disse apenas que tinha passagem criminal. Tiraram uma foto dele e enviaram para as vítimas do roubo, tendo elas o reconhecido como um dos roubadores. Em Juízo, corroboraram suas versões, informando que o hospital Mário Covas de Hortolândia era próximo do local dos fatos. Eis o relato das testemunhas. Como se vê, há provas fartas no sentido de que o acusado cometeu o aludido crime de latrocínio. O réu, na companhia de outros dois indivíduos não identificados, um deles armado, adentrou a residência das vítimas e subtraiu três celulares (Gilson, Luís e Diana), permanecendo encarregado da vigilância de Luís e Gilson até que Luís reagiu ao assalto e lhe desferiu vários golpes de faca, momento em que um dos seus comparsas atirou em Luís e o matou. O increpado conseguiu fugir com os demais criminosos, dando entrada mais tarde no hospital Mário Covas em Hortolândia, onde a polícia compareceu e tirou uma foto dele, reconhecendo Gilson o réu como um dos assaltantes, mais especificamente aquele que manteve ele e Luís sob vigilância e que foi golpeado por Luís. Nesta data, Gilson foi novamente ouvido e reiterou sua versão, em que pese tenha dito que não se recordava quem atirou contra a vítima, confirmando que foram subtraídos três celulares ao todo e Gilson novamente reconheceu o réu como um dos roubadores nesta oportunidade. Não há dúvidas, portanto, quanto à autoria ou materialidade delitivas, sendo de rigor a condenação do réu. Em que pese o réu estivesse desarmado e que não tenha sido ele, aparentemente, o autor dos disparos que vitimaram Luís, aderiu à conduta de seus comparsas, devendo responder igualmente pelos crimes cometidos. Alega o réu que tratava-se inicialmente de um furto e que não concordou com a evolução do crime para um roubo, contudo a vítima Gilson foi categórica ao afirmar que foi abordada já com uma pessoa armada que o impediu de fechar o portão, em conjunto. Não há que se falar em participação de menor importância. O réu, evidentemente, aderiu à conduta de cometer o crime de roubo, eis que os agentes estavam armados e, consoante depoimentos, uma das vítimas foi rendida logo no ingresso da residência. Ou seja: se de fato a intenção do réu era apenas furtar, obviamente teria desistido quando percebeu que não se tratava de furto, mas roubo. E, se a intenção primária dele era apenas furtar, aderiu, neste momento, à conduta dos demais. O réu, igualmente, não responde pelo crime 'menos grave', de roubo circunstanciado pelo emprego de arma. A vítima, no depoimento, disse que o ouviu dizendo 'mata, mata'. Evidente, pois, que da violência empregada decorreu o resultado morte e, como tal, o agente, pela adoção da teoria monista, adotada em nosso sistema em relação ao concurso de agentes, deve responder pelo crime de latrocínio. Houve diversos crimes, em concurso formal, eis que houve uma conduta com diversos resultados, levando-se em conta os patrimônios atingidos. Assim, deve incidir a regra do caput do art. 70 do Código Penal, aumentando-se a pena do latrocínio, levando-se em conta as inúmeras vítimas, em metade. Passo à

dosimetria da pena. Pela folha de antecedentes juntada, observa-se que o réu é reincidente, fato que será devidamente considerado na segunda fase do sistema trifásico. Pena-base no mínimo legal de 20 anos de reclusão, além de 10 dias-multa, no piso. Na segunda fase, deixo de considerar a confissão já que parcial, estando presente ainda a agravante da reincidência, motivo pelo qual majoro a pena em 1/6, atingindo 23 anos e 04 meses de reclusão, além de 11 dias-multa, no piso. Na terceira fase, em razão do concurso formal de crimes e também pelo número de vítimas, aplico a pena de apenas um dos crimes e majoro a pena em mais 1/2, atingindo 35 anos de reclusão, além de 16 dias-multa, no piso. À míngua de outros elementos de convicção, torno a pena aplicada definitiva. O regime inicial de cumprimento de pena não pode ser outro se não o fechado considerando se tratar de um dos crimes mais graves, se não o mais grave, descrito no Código Penal, que causa inquietação e alarido social, escandalizando as pessoas de bem. No mais, nota-se reiteração criminosa pelo réu, o que também justifica a fixação de regime mais severo. Não poderá recorrer em liberdade, uma vez que evidenciada a necessidade da custódia cautelar e sua periculosidade. Inviável, pelos mesmos motivos, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que ausentes os requisitos objetivos do artigo 44 do CP. Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de condenar LUCAS YURI MOREIRA DE SOUZA como incurso(o) no artigo 157, § 3º, inciso II, c.c. artigo 70, caput, ambos do Código Penal ao cumprimento da pena da pena privativa de liberdade de 35 anos de reclusão, além de 16 dias-multa, no piso, em regime fechado, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade. Isento a(o) ré(u) do pagamento de custas e despesas processuais, uma vez que assistido por defensor dativo. Expeça-se certidão de honorários em favor da patrona. Sentença publicada em audiência, saem os presentes dela intimados. Registre-se. Cumpra-se". Por fim, dada a excepcionalidade da audiência virtual, consigno em termo que o Ministério Público não irá recorrer desta sentença e que o réu, por meio de seu/sua advogado(a), decidiu recorrer desta sentença. NADA MAIS. Eu, Adriano Esmael Gazzola, Escrevente Técnico Judiciário, matr. 364.087 - A., digitei. CERTIFICO e dou fé que as partes presentes nesta audiência tiveram ciência do inteiro teor da r. decisão/sentença.

RAFAEL IMBRUNITO FLORES
Juiz de Direito